

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1566/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนัสชัยโลหะกิจ กับ
พวก

โจทก์

นางเหียงม้วย แซ่เพ็ง หรือสมถวิล คู่ม
ชาววัง

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนัสชัยโลหะกิจ ที่ 1
นายทรงชัย ว่องนันทวิทยา ที่ 2 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้องต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 220 จึงไม่รับโจทก์ทั้งสองเห็นว่า การที่จะวินิจฉัยหรือตัดสินคดีว่าการกระทำ
ของจำเลยจะไม่ใช่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 175, 177
และ 91 ดังที่โจทก์ฟ้อง เพราะจำเลยมีอำนาจหรือมีสิทธิอันชอบธรรม หรือไม่ ซึ่งข้อ
เท็จจริงก็เป็นยุติโดยจำเลยรู้แล้วว่า เครื่องหมายการค้ารูปแมลงปอมีลวดลาย
ประดิษฐ์ ไม่ใช่ของตน แต่ได้ลอกเลียนมาจากผู้อื่นนั้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยข้อ
กฎหมาย อีกทั้งคดีนี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยอาศัย ข้อเท็จ
จริงว่า โจทก์เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของจำเลย ดังนั้น หากศาลจะตัดสินว่า
เป็นการลอกเลียนหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ของโจทก์หรือของ จำเลยก็ดี

และเครื่องหมายการค้าที่ลอกเลียนหรือ เลียนแบบเครื่องหมาย การค้าทั้งสองนั้นจะ เป็นการลอกเลียนแบบ กันมาอย่างไรหรือไม่ ย่อมเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับ ฎีกาของโจทก์ทั้งสอง ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172,173,174,175,177,310 และ 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 144)

โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 147)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ห้ามมิให้คู่ความฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ห้ามมิให้คู่ความฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา
ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>